

0001788-82.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

BRUNO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2017, por volta das 17 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001788-82.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001788-82.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

BRUNO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 26 de julho de 2017, por volta das 17 horas, na Viela Primavera, n. 31, nesta cidade e comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções/supositórios contendo um total de 31,71 gramas da droga conhecida como cocaína, bem como, 10 invólucros/pedras contendo um total de 1,52 gramas de cocaína, na forma de crack, substâncias entorpecentes estas identificadas no auto de exibição e apreensão de fls. 07-08 e no laudo de constatação de fls. 11-12 as quais determinam dependência física e psíquica, tudo

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia recebida em 16 de agosto de 2017 (fls. 78).

Réu citado (fls. 120). Resposta apresentada (fls. 125/129).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Prejudicado o interrogatório do réu, não localizado para intimação.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa pleitearam a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. A acusação não procede.

O único policial ouvido em juízo não se recordou dos fatos.

O segundo policial se aposentou, não está bem de saúde e não reside em Osasco, não havendo alternativa ao MP senão a desistência da sua oitiva.

O réu não foi localizado para audiência, sendo decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é precário quanto à autoria e prática do ilícito.

Trata-se de apreensão de entorpecentes cuja quantidade não é de vulto e, que, reclamaria da prova acusatória comprovação segura da mercancia ilícita, o que não ocorreu. A prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e ao depoimento de um policial, que não se lembrou dos fatos.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, não se comprovou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o delito imputado ao réu. Portanto, não sendo possível condenação por presunção ou com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (art. 155 do Código de Processo Penal), de rigor o desfecho absolutório.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egidio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do

homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER BRUNO RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal.

P. R. I. C.

Osasco, 11 de agosto de 2022.